

1508088-02.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... (condenação posterior por delito de tráfico anterior aos fatos), fixada a pena em um ano e dois meses de reclusão, mais onze dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não há agravantes, mas a confissão traz as penas de volta ao piso. nem atenuantes a considerar.

Por fim, uma vez que o réu não logrou obter a posse tranquila da "res", tem-se o delito como tentado. O "iter criminis" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508088-02.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508088-02.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2078956/2020 - 102º D.P. SOCORRO, 10701021 - 102º D.P. SOCORRO, 1074/20/375 - 102º

D.P. SOCORRO, 2078956 - 102º D.P. SOCORRO, 1074/20/375 - 102º D.P. SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO PEREIRA DE ARRUDA RUAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 24 de março de 2020, por volta das 15h30min, na Avenida Guarapiranga, nº 752, loja 1308, Socorro, nesta cidade e comarca da Capital, THIAGO PEREIRA DE ARRUDA RUAS, qualificado a fls. 15, subtraiu, para si, quatro unidades de chocolate, da marca Ferrero Collection, no valor total de R\$ 79,96; vinte unidades de chocolate, da marca Nutella, no valor total de R\$ 699,80; seis unidades de chocolate, da marca Nutella, no valor total de R\$ 119,94; e uma

toalha de banho, da marca Triunfo, de R\$ 19,90, cf. auto de exibição, apreensão e entrega acostado a fls. 11/12, itens pertencentes ao estabelecimento comercial Extra", pelo que foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Recebida a denúncia, foi o réu pessoalmente citado e apresentou defesa preliminar. Em audiência, ouve-se testemunha arrolada e o réu se torna revel.

Superada a fase de requerimento de diligências, o Ministério Público sustentou, em razões finais, a condenação por furto tentado, com base na prova dos autos.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição, dada a falta de provas para sustentar a condenação, pugnando, subsidiariamente, pelo reconhecimento da tentativa, privilégio e mitigação dos rigores de eventual pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva estatal.

A materialidade está comprovada pela apreensão e entrega da "res furtiva".

A autoria também foi demonstrada a contento.

Com efeito, o réu confessou expressamente os fatos em sede policial e não veio trazer versão divergente em Juízo, não havendo nem retratação nem alegação de motivos capazes de conduzir à invalidade da confissão.

O policial militar, hoje, prestou depoimento firme, ratificando que, enquanto patrulhava, avistou o réu saindo a correr do centro comercial, perseguido por funcionários do hipermercado, razão pela qual interveio e logrou deter o acusado. Os funcionários contaram que o réu tentara subtrair mercadorias e que, ao abordá-lo na saída do estabelecimento, dispensara a "res furtiva" e saíra em fuga.

Pese não se haver ouvido as testemunhas restantes, vê-se que a narrativa do miliciano reproduz e confirma o quanto os funcionários do estabelecimento haviam narrado à Autoridade Policial, de sorte que o relato acusatório permanece inalterado desde o momento dos fatos.

Nenhum motivo teriam os seguranças da loja para acusar falsamente o réu, que de resto confessou formalmente o furto.

Não há, assim, como afastar a credibilidade de seu relato.

Não se trata de crime impossível.

O delito somente é impossível quando absolutamente imprópria a conduta seguida pelo agente para consumá-lo.

A circunstância de estar sendo observado, fortuitamente, por um dos agentes de segurança do estabelecimento não tornava impossível que o réu praticasse o furto; bastaria, por exemplo, que o segurança desatento não o houvesse percebido, ou que estivesse distraído por outro motivo quando o réu saiu do local ou mesmo que o réu conseguisse correr o suficiente para despistá-los.

O meio, como se vê, era apto à consecução do delito, e se o réu teve seu intento frustrado, deveu-se a circunstância que, se dificultava o êxito, não tornava completamente impossível o meio empregado pelo acusado, como exige o artigo 17, do Código Penal.

Delito, porém, cuja consumação não ocorreu, eis que o réu abandonou a "res furtiva" ainda antes de sair do estabelecimento, não logrando sequer iniciar a fuga com as mercadorias.

Passo a dosar a pena.

As circunstâncias objetivas do artigo 59 do Código Penal são majoradas pelo mau antecedente (condenação posterior por delito de tráfico anterior aos fatos), fixada a pena em um ano e dois meses de reclusão, mais onze dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não há agravantes, mas a confissão traz as penas de volta ao piso. nem atenuantes a considerar.

Por fim, uma vez que o réu não logrou obter a posse tranquila da "res", tem-se o delito como tentado. O "iter criminis" percorrido foi mínimo, eis que surpreendido já durante a apreensão da "res furtiva", nem mesmo conseguiu o réu sair do estabelecimento com o bem furtado, o que determina redução máxima da reprimenda: penas finais de QUATRO MESES DE RECLUSÃO, mais TRÊS DIAS-MULTA.

De rigor a aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2º., do Código Penal (posto que tecnicamente primário o acusado e de pequeno valor a "res furtiva"),

pelo que aplico ao réu apenas a pena de multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra THIAGO PEREIRA DE ARRUDA RUAS, tendo-o como incurso nas penas do artigo 155, "caput", e seu § 2º., c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de TRÊS DIAS-MULTA. Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na forma da lei.

Autorizo recurso em liberdade.

Oportunamente, lance-se seu nome no rol dos culpados.

Isento de custas, eis que o réu é defendido pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA